Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
6ª Vara Cível da Comarca de Caxias do Sul

Rua Dr. Montaury, 2107, 5º andar - Bairro: Exposição - CEP: 95020190 - Fone: (54) 3039-9081 - Email: frcaxsul6vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5054618-12.2023.8.21.0010/RS

AUTOR: CAROLINA STANGHERLINI DE BONI
RÉU: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

SENTENÇA

Vistos, etc.

CAROLINA STANGHERLINI DE BONI ajuizou Ação de Obrigação de Fazer contra UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, narrando ser beneficiária do plano de saúde Unimed Seguro Saúde Empresarial Prático desde 04/04/2014, na condição de dependente de seu genitor. Narrou ser portadora de DERMATITE ATÓPICA GRAVE (CID L 20.9), doença que causa infecções na pele, prurido e dor, coceiras e feridas que causam constrangimento e a impedem de conviver socialmente e repercutem negativamente inclusive em seu ambiente de trabalho. Teve prescrito pelo médico assistente o uso do medicamento **Dupilumabe (dupixent),** uma vez que todos os outros tratamentos que experimentou ao longo dos anos não causaram efeito (emolientes, hidratantes, corticoisteroides, anti-histaminicos e inibidores da calcineurina). Protocolou pedido administrativo para que a requerida fornecesse tal medicamento, mas a operadora requerida negou cobertura ao medicamento, sob a alegação de que ele não se enquadrava nas Diretrizes de Utilização (DUT) nº65 previstas no rol de procedimentos e eventos da saúde da ANS (Anexo II da RN nº 428/17, da ANS). Invocando o CDC e alegando abusiva a conduta da operadora, que não poderia decidir qual o melhor medicamento para o tratamento dos beneficiários do plano, pediu a concessão de medida antecipatória de tutela para o fim de compelir a requerida à obrigação de fazer, consistente no fornecimento, imediatamente e por prazo indeterminado (enquanto perdurar o tratamento), do medicamento prescrito pela médica, nas doses e quantidades elencadas no relatório médico por ela emitido (primeira dose deverá ser de 2 ampolas de 200 mg, por via subcutânea, e as doses subsequentes deverão ser feitas com 1 ampola de 200mg a cada 14 dias). Postulou a final procedência da ação, com a confirmação da medida liminar. Juntou documentos e recolheu custas (evento 7).

Foi concedida tutela de urgência (evento 9, DESPADEC1).

Expedida carta precatória, a requerida foi citada e apresentou contestação (evento 21, CONT1), alegando não ser obrigada a custear o medicamento à autora porque o pedido não estaria de acordo com a Diretriz de Utilização da ANS para esse fármaco, que só possui cobertura nas hipóteses previstas no item 65.14 da DUT nº 65 da RN nº 428/17 da ANS. Disse que a autora não especificou a intensidade de sua doença (score), não trouxe informações acerca da *falha, intolerância ou contraindicação à ciclosporina,* razão pela qual não preenche os requisitos da DUT nº 65. Aduziu que, para que haja obrigatoriedade da cobertura de tratamento que não esteja elencado no Rol da ANS, deve existir demonstração da eficácia do tratamento, o que não ocorre no presente caso. Disse lícita a cláusula contratual de exclusão de cobertura para tratamentos não obrigatórios. Falou da taxatividade do Rol e mencionou o julgamento do STJ no EREsp 1.886.929. Postulou a improcedência do pedido da autora ou, na eventualidade de procedência, que fosse determinado o reembolso nos exatos limites do contrato, devendo a autora suportar eventual diferença de valores. Juntou documentos.

Da decisão que concedeu tutela de urgência, a requerida interpôs Agravo de Instrumento, ao qual foi negado provimento (processo 5388494-61.2023.8.21.7000/TJRS, evento 22, DOC2).

Houve réplica, com juntada de laudo médico com score, bula do medicamento reclamado e estudo científico (evento 29).

Consultadas acerca do interesse na coleta de outras provas, a requerida pediu nota técnica do NatJus, e a autora pediu a oitiva de sua psicóloga.

As notas técnicas foram acostadas (evento 45, OUT1 e evento 46, OUT1), e delas foi dada vista às partes.

Sobreveio proposta de acordo pela requerida (evento 55, PET1), que não foi aceita pela autora (evento 60, PET1).

Indeferida a coleta de outras provas (evento 62, DESPADEC1), os autos vieram conclusos para sentença.

Relatei.

Decido.

Conforme o documento evento 1, OUT9, a negativa da requerida à cobertura do medicamento prescrito à autora, emitida em abril de 2023, teve a seguinte justificativa:

> *Procedimento não atende as Diretrizes de Utilização (DUT) previstas no rol de procedimentos e eventos da saúde, da ANS (Resolução Normativa regulamentada pela RN nº 465/2021, da ANS - ANEXO II DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO.*

Entretanto, conforme se disse na decisão que concedeu tutela de urgência em favor da autora, a Resolução Normativa nº 571 da ANS, de fevereiro de 2023, em seu art. 4º, incluiu o tratamento com *dupilumabe* para a dermatite atópica entre aqueles de cobertura obrigatória pelos planos de saúde (grifei):

> *Art. 4º O Anexo II da RN n° 465/2021 passa a vigorar acrescido de indicação de uso para o medicamento imunobiológico Dupilumabe, listado na Diretriz de Utilização - DUT n° 65, vinculada ao procedimento "TERAPIA IMUNOBIOLÓGICA ENDOVENOSA, INTRAMUSCULAR OU SUBCUTÂNEA (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO)", subitem "DERMATITE ATÓPICA" (64.14),* ***estabelecendo-se a cobertura obrigatória do medicamento Dupilumabe para o tratamento de pacientes adultos com dermatite atópica grave*** *com indicação de tratamento sistêmico* ***e que apresentem falha, intolerância ou contraindicação à ciclosporina****, conforme Anexo desta Resolução.*

Conforme decisões do Superior Tribunal de Justiça, colacionadas no voto divergente proferido pelo Des. Ney Wiedmann Neto no julgamento do AI interposto pela requerida (que manteve a decisão deste juízo), não é possível afastar a cobertura de medicamento incluído no rol da ANS, ainda que seja para tratamento domiciliar.

Quanto ao atendimento às Diretrizes de Utilização, a de nº 65 estabelece os casos em que é obrigatório o fornecimento do Dupilumabe a portadores de dermatite atópica:

> **65.14 DERMATITE ATÓPICA** (Incluído pela RN 571/2023, em vigor a partir de 10/02/2023)
>
> 1. Cobertura obrigatória do medicamento Dupilumabe para o tratamento de pacientes adultos com dermatite atópica grave com indicação de tratamento sistêmico e que apresentem falha, intolerância ou contraindicação à ciclosporina, que atendam a pelo menos um dos seguintes critérios:
>
> a. Escore de Atividade da Dermatite Atópica - SCORAD superior a 50;
>
> b. Índice de Área e Gravidade do Eczema - EASI superior a 21;
>
> c. Índice de Qualidade de Vida em Dermatologia - DLQI superior a 10.

A autora comprovou preencher todos os requisitos da DUT, conforme atesta o laudo médico emitido em fevereiro de 2024 (evento 29, LAUDO2):

> LAUDO MÉDICO
>
> A Sra. CAROLINA STANGHERLINI DE BONI, nascida em 07/04/2003, inscrita no CPF/MF sob o nº 031.050.540-22, realiza acompanhamento médico nesta clínica médica desde 19/10/2022. A paciente é portadora de **Dermatite Atópica Grave, CID L 20.9**, diagnosticada desde a infância, com acometimento em membros superiores, membros inferiores, face e tronco, apresentando intenso prurido e alteração na qualidade de vida – com **SCORAD 55** (índice que indica a intensidade da doença, sendo considerada GRAVE acima de 49) e **DLQI 12** (Índice de Qualidade de Vida em Dermatologia).
>
> Já utilizou corticosteróide, anti-histamínicos, antibióticos, inibidores de calcineurina e metotrexato, sem resposta aos tratamentos citados.
>
> O fármaco ciclosporina foi contraindicado ao tratamento da paciente por apresentar efeitos adversos graves, tais como hipertensão e prejuízo à função renal. A própria bula do medicamento indica a necessidade de realização de exames de monitoramento de creatinina sérica permanente, em intervalos quinzenais nos primeiros três meses e mensais a partir de então, caso os níveis se mantenham estáveis. Estudos indicam que tais alterações chegam a atingir mais de 30% dos pacientes com dermatite atópica grave submetidos ao tratamento[1], o que representa um percentual relevante de efeitos adversos graves.
>
> Diante desse quadro, o **tratamento indicado à Sra. CAROLINA STANGHERLINI DE BONI é o uso contínuo do medicamento DUPILUMABE**, fármaco mais seguro à paciente, especialmente considerando-se a necessidade de uso a longo prazo, e eficaz ao manejo da patologia apresentada.
>
> Dra. Bruna Köche
> CREMERS 29.727

Quanto à contraindicação do uso de ciclosporina no caso da autora, veio o estudo científico do evento 29, OUT3.

Ademais, a nota técnica do NATJUS acerca do uso do Dupilumabe para adutlos com dermatite atópica (evento 46, OUT1) encontrou a seguinte conclusão:

Conclusão: Em adultos com dermatite atópica moderada a grave, o dupilumabe reduz a extensão e gravidade da doença e a intensidade do prurido e melhora o controle de sintomas e a qualidade de vida (alta certeza da evidência), e provavelmente reduz a chance de eventos adversos graves (evidência de certeza moderada). Para determinar o real valor do dupilumabe na terapia para dermatite atópica é necessário também avaliar o medicamento em relação às outras intervenções disponibilizadas no SUS e na saúde suplementar.

Veja-se que, após a juntada dos últimos documentos referidos, a requerida trouxe aos autos proposta de acordo (ev 55), na qual comprometia-se a fornecer o medicamento à autora (manutenção do tratamento, que passou a fornecer quando da tutela de urgência), indicando ter, também ela, compreendido que o caso da autora enquadra-se na DUT 65 da ANS, com a obrigatoriedade da cobertura do medicamento, de acordo com a RN 571/ANS.

Nesse contexto, afastadas as dúvidas acerca do preenchimento, pela autora, dos requisitos para a utilização do Dupilumabe, e demonstrada a necessidade da utilização, pela autora, do referido tratamento imunobiológico, pela gravidade do seu quadro e pelo fato de já terem sido tentadas várias outras terapias, é de ser acolhido o pedido para ver obrigada a operadora requerida ao custeio do tratamento prescrito à beneficiária do plano.

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE** o pedido da autora, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para compelir a requerida à obrigação de fazer, consistente no fornecimento do medicamento **Dupilumabe (dupixent),** nas doses e quantidades elencadas no relatório médico juntado com a inicial (primeira dose deverá ser de 2 ampolas de 200 mg, por via subcutânea, e as doses subsequentes deverão ser feitas com 1 ampola de 200mg a cada 14 dias), por prazo indeterminado, enquanto perdurar a necessidade do tratamento.

Sucumbente a requerida, condeno-a ao pagamento das custas e despesas do processo e de honorários à procuradora da autora, arbitrados em 15% do valor da causa (atualizado pelo IPCA desde o ajuizamento da ação), de acordo com o art. 85, §2°, do CPC, considerados a importância da causa, embora sua pouca complexidade, o trabalho realizado e o tempo de tramitação do feito.

Intimações agendadas.

Documento assinado eletronicamente por **LUCIANA FEDRIZZI RIZZON, Juíza de Direito**, em 23/04/2025, às 14:54:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10081114740v13** e o código CRC **874aafdd**.